

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 997/2538

นายสุรัชย์ เอกปัญญาสกุล
เรือเอกประเสริฐ สุขประดิษฐ์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 220 แม้ข้อที่โจทก์อ้างมาจะเป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องอายุความฟ้องร้องอันเป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน และเป็นสาระสำคัญก็ต้องห้ามมิให้ฎีกา

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ โจทก์จึงฎีกาไม่ได้ทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เพราะต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 220 ไม่รับฎีกาโจทก์

โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์ปัญหาที่ว่าคดีโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ และอายุความเริ่มต้นนับเมื่อใด เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยอันควรจะได้รับการวินิจฉัยจากศาลฎีกา โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไปด้วย

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 139)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยบุกรุกเข้าไปปลูกฝังทำเป็นร้านค้าและเข้าไปดำเนินการ
กิจการค้าขายในที่ดินโฉนดเลขที่ 3727 เลขที่ดิน 294 หน้าสำรวจ 281 ตำบลบางปะ
กอก (บางปะกอกฝั่งเหนือ) อำเภอรามราชบุรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น
กรรมสิทธิ์ของโจทก์เพื่อถือการครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าวของโจทก์บางส่วน อัน
เป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของโจทก์โดยปกติสุข โดยเจตนา
ทุจริตทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
362 และ 365

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 134)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 137)

คำสั่ง

วันที่ 9 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2538

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ จึงต้อง
ห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 220 โจทก์ฎีกาโดยอ้างว่าเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวด้วยเรื่อง
อายุความฟ้องร้อง ซึ่งเป็นข้อกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยและเป็นสาระ
สำคัญอันควรสู่การวินิจฉัยของศาลฎีกานั้น เห็นว่าแม้ข้อที่โจทก์อ้างมาจะเป็นปัญหา
ข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน และเป็นสาระสำคัญหรือ

ไม่กี่ตามกรณีคดีโจทก์ก็ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวข้าง
ต้น ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สุชาติ ถาวรวงษ์-สุทธิ นิชโรจน์-สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>